

단위업무처리지도 · 감독에 관한 지침

〈대검총무 예규 제266호, 1997. 6. 25〉
〈개정 대검예규 제467호, 2009. 9. 21〉
〈개정 대검예규 제900호, 2017. 8. 11〉

1. 목 적

각급 검찰청의 과장 및 업무처리 주무자(7·6급 직원, 비보직 사무관)들이 각 단위 업무를 담당하고 있는 소속직원들을 적절히 지도·감독함으로써 업무처리상의 과오 발생을 예방하고 업무수행 능률을 제고하고자 함

2. 방 침

- 단위업무에 대한 주무자의 결재범위 확대
- 단위업무처리 결재방식의 개선
- 업무처리 관련 사후 확인·점검체제 보완
- 단위업무에 대한 직무기술서 및 업무인계·인수서의 작성 관리
- 업무처리 주무자의 권한과 책임의 강화

3. 세부 지침

가. 단위업무의 결재범위

- 검찰사무 처리상의 모든 단위업무에 대하여 업무처리 주무자가 중간 결재를 원칙으로 한다. 다만, 과장이 직접 담당업무자를 지도하는 경우에는 해당 단위업무에 대하여 과장이 주무자의 중간결재 없이 최종 결재한다.
- 단위업무 처리시에는 문서 또는 대장에 결재란을 설치하여 업무처리 담당자, 주무자, 과장이 실명과 날짜를 기재하는 방식으로 결재하도록 한다.

담당자	주무자	사무관	과장
1/11 홍길동	1/11 나주무	1/11 김사무	1/11 박과장

또는

담당자	과장
1/11 홍길동	1/11 박과장

나. 결재방식 개선

- 주무자, 과장에 대한 단위업무처리에 관한 보고는 단위업무담당자가, 국장(부장)에 대하여는 주무자, 과장이 직접 담당함을 원칙으로 한다.
- 각 단위업무담당자의 시간적·심리적 부담을 줄이기 위하여 중요사항을 제외하고는 가급적 대면결재를 지양하고 서면결재를 채택하도록 한다.
- 결재 과정에서 감독자가 설명을 들을 필요가 있거나 지시할 사항이 있을 경우에는 단위업무담당자에게 직접 설명 또는 지시를 하지 않도록 하고 직근 하급자에게 요구함으로써 중간관리를 하고 있는 주무자 등이 담당업무 전반을 상세히 파악하도록 유도한다. 다만, 주무자를 두지 않는 체제나 감독자가 필요에 따라 단위업무담당자에게 직접 설명 또는 지시를 할 수 있다.

다. 업무처리상황에 대한 확인·점검

- 단위업무의 성질상 매건마다 결재가 부적절한 업무에 관하여는 사후에 업무처리 상황을 확인·점검하도록하고 일일점검, 주간점검, 월간점검이 필요한 업무로 구분하여 부책 또는 대장을 정기적으로 확인·점검하는 방법을 도입한다. (별첨 1, 업무처리 상황 확인 점검대상 업무 참조)
- 업무처리 상황에 대한 확인·점검시에도 단위업무처리 담당자, 주무자, 과장의 실명과 날짜를 기재하여 결재함을 원칙으로 한다.

라. 단위업무에 대한 업무인계·인수서 및 직무기술서의 작성 관리

- 각 단위업무담당자, 주무자, 과장은 인사발령 또는 업무분장 조정 등의 사유로 업무를 인계·인수하는 때에는 해당 업무에 관한 진행상황, 관계문서, 자료 등 모든 사항이 구체적으로 나타나도록 인계·인수서(별첨 2)를 작성하여 인계·인수하여야 한다.(단, 작성에 관한 세부사항은 「행정업무편람」 제4장을 준용한다.)
- 담당자별로 단위업무에 대한 직무기술서(업무처리 개요, 업무처리 절차, 업무처리 흐름도, 업무처리 근거규정, 기타 유의사항 등을 상술하여 기재)를 작성하여 과단위로 비치 관리한다.

- 주무과장은 직무기술서에 의하여 담당자별로 설명(브리핑)을 듣고 그 등급을 평가하여 근무성적 평정에 반영하도록 한다.
- 직원의 교육·출장·휴가 등으로 담당자가 업무를 수행할 수 없을 경우를 대비하여 단위업무별 업무대행자를 지정하고 직무기술서와 함께 관리한다.

마. 업무처리 주무자의 권한과 책임의 강화

- 업무처리 주무자(계장)는 원칙으로 6급 또는 7급 경력 3년 이상인 자로 보한다.
- 과장은 단위업무 담당자에 대한 인사 또는 근무성적 평정 시 주무자에게 의견을 개진할 수 있는 기회를 부여하고 이를 반영한다.
- 과장은 인사이동 등으로 주무자가 바뀔 때에는 주무자로 하여금 직무기술서에 의한 업무보고(브리핑)를 하게 하여 업무수행능력을 제고할 수 있도록 지도한다.
- 업무상의 과오발생 시에는 단위업무담당 및 주무자에 대하여 인사조치 등 상응한 책임을 묻는다.

4. 행정사항

- 각급청은 팀제 등 자체실정에 맞는 세부시행계획을 수립하여 시행할 수 있다.
- 정기사무감사시 본 지침에 대한 이행여부를 확인·점검하고 감사결과 평가에 반영한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 2017년 8월 11일부터 시행한다

제2조(종전 예규 폐지) 종전의 예규 제467호는 이를 폐지한다.

예규 제900호 별지

<별첨 1>

업무처리상황 확인 점검 대상 업무

소 관 별	일 일 점 검	주 간 점 검	월 간 점 검	비 고
총무(서무)과	• 우송별과금접수대장 • 공안자료출력대장 • 당직근무상황 • 출근상황 • 수납별과금 처리	• 음어자재 보관 상태 • 비밀문서 파기	• 문서 등 접수·발송대장 • 비상연락망 정비 • 보안진단 실시	
사 건 과	• 공소장 및 기록송부서 • 구속자 명부 • 고소·적발직수사건 처리부 • 재기수사지휘부 • 석방지휘서 송부부 • 가정법원 이송부 • 사건이송부 • 지명수배해제 송부부 • 사건사무수리 입력필 보고서 • 재감인 기소통지부 • 각종 전산출력자료	• 공무원범죄 처분결과 통보 • 공무원범죄 처분결과 통보회보서 • 고소·고발 사건결과 통지 • 고소·고발 통보서 자료 조회 • 미상전과 확인통보 • 기소중지자 재기신청	• 검사인지 사건부 • 형사사건번호 부여부 • 내사중지자 명부 • 기소중지자 명부 • 검찰사무보고 처리부 • 출국금지·해제요청 대장 • 각종 민원신청서철 • 사건수리통지서 수령 여부	

※ 위 대상업무는 예시이므로 필요에 따라 가감할 수 있음

소 관 별	일 일 점 검	주 간 점 검	월 간 점 검	비 고
집 행 과	• 우송별과금접수 처리부 • 징수금 집행 촉탁부 • 징수금 집행 촉탁 접수부 • 약식명령 송달 영수증철 • 지명수배 입력 및 해제 대장 • 재판결과 통지부 • 집행원부 • 노역장 유치집행 지휘부	• 1심기록 인계부 및 인수부 • 항소기록 인계부 및 인수부	• 출국금지 및 해제요청 대장 • 형집행정지자·구속 집행정지자·보석자의 관리상태 • 고액벌과금, 시효임박 벌과금 관리 상태 • 징수조정 누락 여부	
기 록 관 리 과	• 구속기간연장 통지부 • 수형인명표 회신 여부	• 재기신청관리부 • 기록인수서 • 기록대출부	• 불기소장, 판결문기보존 상태	
공 관 사 무 과	• 1심단독 항소공판카드 인수인계부 • 행사재판결과 통지부 인수인계부 • 상소장 및 항소이유서 제출 여부 • 석방지휘 관리부	• 항소이유서 미제출 현황 • 대출기록 반납현황 • 형미집행자 관리부 • 합의항소 접수부 • 형확정 및 완결기록 인계인수부 • 집행유예 실효지휘 이행여부	• 항소사건부 • 형집행지휘 관리부 • 지명수배자 관리부 • 출국금지자 관리부	

※ 위 대상업무는 예시이므로 필요에 따라 가감할 수 있음

소 관 별	일 일 점 검	주 간 점 검	월 간 점 검	비 고
소 송 사 무 과	• 압류, 전부, 추심 등 결정문 접수처리 • 소송상황보고에 대한 지휘	• 국가소송 1, 2심 접수 처리	• 송무통계, 배상통계	
증 거 물 과	• 압수·수색·검증 영장의 처리	• 압수물수리통지서 처리 • 압수물 환부통지	• 압수물처분 이행	
공 안 업 무	• 정보보고 • 공안관련 검찰사무보고 (수리, 처분, 재판결과)	• 공안사범의 수사 및 재판(예정)상황보고	• 보호관찰처분 기간 점검	
수 사 과	• 보고전 내사(수사) 착수 • 보고대상 사건의 정보 보고	• 공조수사 처리		
조 사 과		• 3개월 초과사건 중간 통지 • 공무원 범죄 및 인허가 관련 범죄 통지	• 처분미상전과 확인 결과 보고서 송부 • 지명수배해제 이행	
강 력 과	• 범죄정보 수집	• 범죄정보보고서 관리	• 정기보고사항 이행	

※ 위 대상업무는 예시이므로 필요에 따라 가감할 수 있음

